Analyser une situation juridique

L'analyse d'une situation juridique permet d'apporter une solution en suivant un raisonnement juridique. Pour cela, vous devez suivre les étapes suivantes.

Situation

La société F* a confié le transport de 35 colis de médicaments à la société T*. Ces produits doivent être transportés à une température comprise entre 2 et 8 °C. Lucas est chargé de la livraison. La 1re heure de route se déroule sans incident. Mais soudain, Lucas constate que la température du compartiment où se trouvent les marchandises est tombée à – 10 °C. Comme il ne lui reste que 20 minutes de route, il décide de couper le système de réfrigération pour faire remonter la température et continue sa route. À l'arrivée, les médicaments sont inutilisables, ce qui cause un préjudice financier important à la société F* du fait de la valeur des lots. Elle demande à être indemnisée par la société T*.

1 Étape 1 : Qualifier les faits

Il s'agit de traduire la situation en termes juridiques pour la rattacher à une catégorie juridique. Il faut donc repérer les parties, le lien juridique entre elles et les faits.

Exemple :
Les parties sont la société F* et la société T*.
Le lien juridique entre ces 2 sociétés est un contrat de transport.
Les faits sont que les médicaments qui devaient être livrés par la société T* ont été détériorés pendant le transport, le système de réfrigération du camion étant tombé en panne. Il y a mauvaise exécution du contrat et la société F* a subi un préjudice financier.
La catégorie juridique est donc la responsabilité civile contractuelle.

2 Étape 2 : Formuler le problème juridique

Ce problème doit être formulé sous la forme d'une question et de façon générale. Il s'agit d'aller au-delà du cas étudié : tous les cas de figure identiques se verront appliquer la même solution.

Exemple :
La responsabilité d'une société de transport est-elle engagée en cas de détérioration de la marchandise transportée ?

3 Étape 3 : Présenter les règles applicables

Ce sont les règles de droit qui vont permettre d'apporter une solution.

Exemple :
La responsabilité civile contractuelle est fondée sur l'article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Et selon l'article L. 133-1 du Code du commerce : le voiturier (le transporteur) est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

4 Étape 4 : Déduire la solution juridique

L'application des règles de droit permet de proposer une solution à la situation.

Exemple :
Les produits ont été détériorés pendant le transport : il s'agit d'une mauvaise exécution du contrat. La société T* ne peut s'exonérer de sa responsabilité puisqu'il n'y a ni force majeure ni vice de la marchandise transportée. Elle devra indemniser la société F* du dommage financier subi.